

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS que celebran por una parte la persona moral denominada **COPPEL, S.A. DE C.V.**, representada en este acto por **VERÓNICA DÍAZ GUTIÉRREZ** en su carácter de apoderado legal, a quien en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se le denominará como **“COPPEL”**; y por la otra parte, **DLG, SPP, S.C.**, representada en este acto por **RUBÉN GUILLERMO LECONA MORALES**, en su carácter de apoderado legal, a quien en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se le denominará como **“EL PRESTADOR”**, denominándose a ambos contratantes en su conjunto como las **“PARTES”**, mismas que contando con capacidad legal para contratar y obligarse se sujetan al tenor de las siguientes:

DECLARACIONES:

I. Declara **“COPPEL”** a través de su apoderado legal y bajo protesta de decir verdad, que:

- a Es una sociedad anónima debidamente constituida de conformidad con las leyes de la República Mexicana, según consta en la escritura pública número 1,548 (mil quinientos cuarenta y ocho), con fecha 01 (primero) de agosto de 1965 (mil novecientos sesenta y cinco), ante la fe del Licenciado Fortino Gómez M., Notario Público sin número, e inscrita en el Registro Público de Comercio de Culiacán, Sinaloa, bajo la inscripción 07 (siete), libro 101 (ciento uno), Sección Segunda Auxiliar de Comercio, actualmente bajo el folio mercantil 3958*1 (tres mil novecientos cincuenta y ocho asterisco uno).
- b Su apoderado legal acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública número 10,562 (diez mil quinientos sesenta y dos), Libro 1 (uno), de fecha 5 (cinco) de noviembre del año 2023 (dos mil veintitrés), otorgada ante la fe del Licenciado José de Jesús González Sánchez, Notario Público No. 199 (ciento noventa y nueve), en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, México, cuyo primer testimonio se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad de dicha ciudad, bajo el folio mercantil electrónico número 3958 (tres mil novecientos cincuenta y ocho), con fecha de registro 21 (veintiuno) de diciembre del año 2023 (dos mil veintitrés); por lo cual cuenta con las facultades suficientes y necesarias para la celebración del presente contrato y declara que hasta la fecha no le han sido modificadas, limitadas ni revocadas en forma alguna.
- c Se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave número **COP920428Q20**, al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, y tiene su domicilio fiscal en Calle República, número 2,855 Poniente, Colonia Recursos Hidráulicos, Culiacán, Sinaloa, Código Postal 80105, domicilio que señala para recibir y oír las notificaciones inherentes al presente contrato.
- d Es su deseo contratar los servicios ofrecidos por **“EL PRESTADOR”** atendiendo a las disposiciones pactadas en el presente instrumento.

II. Declara **“EL PRESTADOR”**, por conducto de su apoderado legal y bajo protesta de decir verdad, que:

- a Es una sociedad debidamente constituida de conformidad con las leyes de la República Mexicana, tal y como consta en la escritura pública número 119,836 (ciento diecinueve mil ochocientos treinta y seis), de fecha 14 (catorce) de enero de 2019 (dos mil diecinueve), otorgada ante la fe del Licenciado José Ángel Fernández Uría, Notario Público número 217 (doscientos diecisiete), de la Ciudad de México, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de dicha ciudad, bajo el folio de personas morales 132024.
- b Su apoderado legal acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública número 138,410 (ciento treinta y ocho mil cuatrocientos diez), de fecha 9 (nueve) de diciembre de 2021 (dos mil veintiuno), otorgada ante la fe del Licenciado José Ángel Fernández Uría, Notario Público número 217 (doscientos diecisiete), de la Ciudad de México, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de dicha ciudad, bajo el folio de personas morales 132024; por lo cual cuenta con las facultades suficientes y necesarias para la celebración del presente contrato y declara que hasta la fecha no le han sido modificadas, limitadas ni revocadas en forma alguna.
- c Se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave número **DSP190114VE4**, al corriente de sus obligaciones tributarias y con domicilio en Guillermo González Camarena, número 1000 (mil), piso 2 (dos), local 202 (doscientos dos), Colonia Centro de Ciudad Santa Fe, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, domicilio que señala para recibir y oír las notificaciones inherentes al presente contrato.

- d Cuenta con los conocimientos suficientes, la capacidad y recursos necesarios para prestar los servicios objeto del contrato, que **"COPPEL"** le requiere.
- e Bajo protesta de decir verdad afirma que el origen de los recursos que utilizará para dar cumplimiento al objeto del presente Contrato, y en general, todos sus recursos, provienen de actividades lícitas. Además, afirma que está actuando a nombre propio, y que no tiene intención de conducir o realizar actividad alguna que pueda asistir o ayudar a la realización de actividades ilícitas que violen las Leyes relacionadas con Anti-Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo aplicables en cualquier jurisdicción.
- f A la fecha de celebración del presente Contrato, afirma bajo protesta de decir verdad, que ni sus accionistas ni sus funcionarios o empleados son Personas Políticamente Expuestas de conformidad con la legislación nacional o bajo cualquier otra legislación extranjera. En el caso de que esta situación cambiara en el transcurso de la vigencia del presente Contrato, **"EL PRESTADOR"** se obliga a hacerlo del conocimiento inmediato de **"COPPEL"**.
- g A la fecha de celebración del presente Contrato, afirma bajo protesta de decir verdad, que ni sus accionistas ni sus funcionarios o empleados aparecen en ninguna lista de las llamadas Listas Negras que mantienen organismos internacionales o cualquier gobierno nacional o extranjero. En el caso de que esta situación cambiara en el transcurso de la vigencia del presente Contrato, **"EL PRESTADOR"** se obliga a hacerlo del conocimiento inmediato de **"COPPEL"**.

III. Declaran ambas **"PARTES"** que se reconocen expresamente la personalidad y capacidad jurídica para celebrar el presente contrato, para obligarse a dar y recibir respectivamente, los derechos y obligaciones que se derivan del presente instrumento, consecuentemente que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. - **"EL PRESTADOR"** se obliga frente a **"COPPEL"** a prestar los servicios de Asesoría Jurídica con el objeto de elaborar un diagnóstico sobre las implicaciones legales de la reforma constitucional al Poder Judicial.

SEGUNDA. ESPECIFICACIONES. - Para el debido cumplimiento del objeto del presente contrato, **"EL PRESTADOR"** proveerá a **"COPPEL"**, del siguiente servicio:

Diagnóstico actualizado de los alcances de la reforma constitucional al Poder Judicial

- Revisar y complementar el Diagnóstico con el que ya cuenta **"COPPEL"** sobre las implicaciones jurídicas de la reforma constitucional.

TERCERA. OBLIGACIONES DE "EL PRESTADOR". - Los servicios referidos en la cláusula primera, serán prestados a favor de **"COPPEL"** y/o a quien éste libremente designe, debiendo **"EL PRESTADOR"** utilizar todos los conocimientos técnicos, científicos y experimentales, así como los recursos materiales y disponer todo el tiempo que se requiera para el cumplimiento satisfactorio de los mismos, observando en todo momento las directrices estipuladas por **"COPPEL"**.

"EL PRESTADOR" llevará a cabo la prestación de sus servicios de conformidad con las especificaciones a que se refiere el presente Contrato, observando en todo momento las instrucciones que le sean indicadas por **"COPPEL"** o por las personas que éste designe para tal efecto.

CUARTA. CONTRAPRESTACIÓN. - **"COPPEL"** pagará a **"EL PRESTADOR"** por concepto de "honorarios" la cantidad de \$50,000 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N) más el Impuesto al Valor Agregado, por única ocasión a cambio del servicio descrito en la Cláusula Segunda del presente contrato.

En este acto **"EL PRESTADOR"** autoriza que el pago correspondiente por sus servicios sea cubierto mediante transferencia electrónica a favor de:

BENEFICIARIO: DLG SPP, S.C.

BANCO: HSBC

CUENTA: 4061713335

CLABE: 021180040617133355

Dicho pago deberá cubrirse dentro de los primeros 30 (treinta) días hábiles siguientes a que **“COPPEL”** reciba de manera electrónica o en su domicilio la factura correspondiente y que esta cumpla con los requisitos fiscales que la ley de la materia exige.

Adicional a lo pactado, **“EL PRESTADOR”** no podrá ejercer acción o reclamación alguna contra **“COPPEL”**, por lo que **“EL PRESTADOR”** reconoce, manifiesta, declara y acepta que, en virtud del mismo, **“COPPEL”** no le adeuda cantidad, monto, honorario, gasto, impuesto, derecho, servicio o cualquier otro derivado del presente contrato o de cualquier otro, acuerdo, aceptación, entre otro que tuviera acordado de manera verbal o por escrito.

QUINTA. RESPONSABILIDAD FISCAL. - **“EL PRESTADOR”** asume toda la responsabilidad del pago correcto de los impuestos y derechos que le correspondan derivados de su relación contractual con **“COPPEL”**.

SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL. - Las **“PARTES”** convienen que este contrato no otorga a las mismas, licencia alguna o cualquier otro tipo de derecho respecto de la propiedad Intelectual de la otra parte distintos a los que se establecen para el cumplimiento del objeto del presente contrato. Para efectos de este instrumento, “Propiedad Intelectual” incluye todas las marcas registradas y/o usadas en México o en el extranjero por las **“PARTES”**, así como todo derecho sobre invenciones (patentadas o no, diseños industriales, modelos de utilidad, información confidencial, nombres comerciales, avisos comerciales, reservas de derechos, nombres de dominio, así como todo tipo de derechos patrimoniales sobre obras y creaciones protegidas por derechos de autor y demás formas de propiedad industrial o intelectual reconocidas o que lleguen a reconocer las leyes correspondientes).

Asimismo, en el presente instrumento **“EL PRESTADOR”** se obliga a no utilizar las marcas, diseños, nombres comerciales, logotipos y/o cualesquier otra información propiedad de **“COPPEL”**, así como a no usar, comercializar, revelar a terceros, distribuir, regalar, o de cualquier otro modo, disponer de cualquier desarrollo por **“COPPEL”**, ni de cualquier material o excedente que sea resultado de su Propiedad Intelectual. El incumplimiento de lo anterior dará derecho a **“COPPEL”** de terminar inmediatamente la relación comercial sin responsabilidad alguna para ésta y en su caso, de iniciar las acciones legales que correspondan.

SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD. - Las **“PARTES”** aceptan expresamente guardar rigurosa confidencialidad respecto a la información que mutuamente se proporcionen para el cumplimiento del presente contrato. Queda estrictamente prohibido para quien reciba la información así como para quienes formen parte de su personal, mostrar, reproducir, divulgar, retransmitir, utilizar públicamente, distribuir o efectuar cualquier otra forma de uso o explotación sin permiso por escrito de la otra parte, de cualquier tipo de material que se le hubiere proporcionado al amparo de este instrumento, bajo pena de incurrir en alguna sanción establecida en las leyes y tratados internacionales en materia de derechos de autor, además de la rescisión, en cualquier momento, del presente contrato.

Las **“PARTES”** darán tratamiento a la información que mutuamente se compartan, con motivo del presente, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, con la finalidad de garantizar la privacidad de la misma.

En este instrumento **“EL PRESTADOR”** acepta que la información que le sea proporcionada para el cumplimiento del presente contrato y de la que tenga conocimiento durante la vigencia del mismo, quedará denominada simplemente como información confidencial, por lo que no requerirá ser marcada como confidencial para que adquiera tal carácter. El término información confidencial incluye, pero no está limitado a: datos, documentos, bases de datos, contabilidad, información verbal, gastos, recibos telefónicos, proveedores, facturas, números telefónicos, costos, tarifas con proveedores, facturación, políticas de comercialización e información técnica y financiera, ya sea que ésta se encuentre en documento, registro, medio electrónico, medio impreso, medio acústico, audiovisual, información verbal o de cualquier otra índole.

“EL PRESTADOR” se obliga a no divulgar en ningún momento a terceras personas, por medio de publicaciones, forma verbal, informes o cualquier otro medio, los datos y resultados que obtengan con motivo del presente contrato.

La información confidencial no incluye aquella información que sea del dominio público.

Las **“PARTES”** en este instrumento reconocen y dan plena validez al intercambio de información a través de medios electrónicos, de las bases de datos y solicitudes que se precisan en el presente contrato, dicho intercambio de información será válido únicamente cuando se realice entre los coordinadores de cada una de las **“PARTES”**.

OCTAVA. PERÍODO DE VIGENCIA CONTRACTUAL Y TERMINACIÓN. - Este Contrato entrará en vigor a partir del día **20 (veinte) de septiembre del 2024 (dos mil veinticuatro)** concluyendo el día **31 (treinta y uno) de diciembre del 2024 (dos mil veinticuatro)**, plazo que será forzoso para el **“PRESTADOR”** y discrecional para **“COPPEL”**, quien se reserva el derecho de dar por terminado este instrumento, sin necesidad de declaración judicial y sin pena alguna en contra de **“COPPEL”** con la única obligación de comunicarle dicha decisión por escrito al **“PRESTADOR”** con 15 (quince) días de anticipación.

NOVENA. INCUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN. - En caso de incumplimiento o violación por parte del **“PRESTADOR”**, **“COPPEL”** podrá rescindir el presente acuerdo de voluntades en forma inmediata, sin necesidad de declaración judicial mediando solamente un comunicado por escrito al **“PRESTADOR”** con 15 (quince) días de anticipación al día en que deba surtir efectos la rescisión.

Terminado el contrato por cualquier causa, cesarán las obligaciones que **“COPPEL”** contrajo con la firma del mismo, sin embargo, de manera inmediata:

- a) **“COPPEL”** deberá saldar cualquier pago pendiente derivado del contrato.
- b) **“EL PRESTADOR”** deberá devolver toda la información confidencial a su legítimo titular.
- c) **“EL PRESTADOR”** deberá entregar cualquier pedido pendiente derivado del contrato.

DÉCIMA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. - Serán causas de vencimiento anticipado, además de las que señale la ley, sin que para ello sea necesaria declaración judicial, requisito o trámite previo alguno, las siguientes:

- a) Si alguna de las **“PARTES”** fuere declarada en concurso mercantil.
- b) Si alguna de las **“PARTES”** admitiere por escrito su incapacidad para pagar sus deudas, o fuera entablado cualquier procedimiento de concurso mercantil o cualquier otro procedimiento similar por o en contra de la otra parte.
- c) Si alguna de las **“PARTES”** entra en estado de disolución o liquidación.
- d) Si alguna de las **“PARTES”** cambia o cesa su actividad empresarial, o modifica su objeto social de forma que implique un cambio de actividad o giro distinto a los que actualmente realiza.

En caso de que el presente contrato se rescinda, **“COPPEL”** cubrirá la contraprestación correspondiente al momento de la rescisión debida a **“EL PRESTADOR”**, siempre que la fecha de pago se encuentre dentro de la vigencia del presente instrumento, en este acto se libera a **“COPPEL”** de cualquier responsabilidad derivada de pagos posteriores a la terminación de este contrato.

DÉCIMA PRIMERA. DAÑOS Y PERJUICIOS. - En caso de incumplimiento del presente contrato la parte incumplida será responsable del pago de daños y perjuicios ocasionados.

DÉCIMA SEGUNDA. CASO FORTUITO.- La falta del cumplimiento por una de las **“PARTES”** de cualquiera de sus obligaciones en virtud del contrato, no se considerará como violación del mismo ni como negligencia, siempre que dicha falta de cumplimiento se deba a un evento de fuerza mayor y que la parte afectada por tal evento haya: a) adoptado todas las precauciones adecuadas, puesto debido cuidado y tomando medidas alternativas razonables a fin de cumplir con los términos y condiciones de este contrato, y b) informado a la otra parte sobre dicho evento a la mayor brevedad posible.

Para efectos de la presente cláusula, **“Fuerza Mayor”** significa un acontecimiento que escapa al control razonable de cualquiera de las **“PARTES”** y que hace que el cumplimiento de las obligaciones contractuales de esa parte resulte imposible de realizarse o que puedan considerarse no viables e imposibles a realizarse en atención a las circunstancias.

Todo plazo dentro del cual una parte deba realizar una actividad o tarea en virtud de este contrato se prorrogará por un periodo igual a aquel durante el cual dicha parte, no haya podido realizar tal actividad como consecuencia de un evento de fuerza mayor.

DÉCIMA TERCERA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. - Las **"PARTES"** expresamente se obligan a cumplir con las obligaciones que les corresponden conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en adelante LFPDPPP) y su Reglamento, respecto de los datos personales de cualquier persona o tercero a los que tuvieren acceso.

Las **"PARTES"** manifiestan estar enterados del contenido del aviso de privacidad de su contraparte y se obligan en caso de que se les remitan datos personales, a realizar el tratamiento según lo determinado en el aviso y a lo estipulado en la LFPDPPP; conforme a los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, así como también observar en todo momento los deberes de confidencialidad y seguridad establecidos en la LFPDPPP.

Las **"PARTES"** se comprometen a evitar la pérdida, alteración, daño, destrucción, uso, acceso o divulgación indebida de los datos personales, por lo que deberán usar e implementar todas aquellas medidas de seguridad, administrativas, técnicas y físicas que resulten necesarias para la protección de los datos personales.

"EL PRESTADOR" se obliga a:

- I. No transmitir, traspasar, ceder, comunicar, compartir de forma gratuita u onerosa y sin previo consentimiento por escrito de **"COPPEL"**, los datos personales proporcionados por ésta.
- II. Una vez concluido el servicio y/o relación jurídica con **"COPPEL"**, el proveedor estará obligado a formalmente entregar y/o eliminar todos aquellos datos personales que le fueron transferidos para un tratamiento específico.
- III. En caso de que se realicen actos contrarios a la LFPDPPP, incluyendo cualquier pérdida o divulgación de datos personales, **"EL PRESTADOR"** se obliga a lo siguiente:
 - a) Informar de inmediato y por escrito a **"COPPEL"** con una explicación de lo ocurrido y las medidas que haya implementado para evitar que se repitan;
 - b) Asumir el costo total de cualquier sanción administrativa que pudiera imputarse a **"COPPEL"** por el acto contrario imputable a los funcionarios, empleados, clientes, asesores, trabajadores, consultores, factores, dependientes, comisionistas o representantes de **"EL PRESTADOR"**, y
 - c) Pagar los honorarios y gastos de abogados que se generen por la defensa legal o convencional de **"COPPEL"**.

Lo contenido en esta cláusula se mantendrá vigente en tanto exista responsabilidad de las partes conforme a lo establecido en la LFPDPPP.

DÉCIMA CUARTA. RELACIÓN DE TRABAJO. - Ambas **"PARTES"** reconocen que la firma del presente contrato no genera entre las **"PARTES"**, sociedad, asociación, relación individual de trabajo o figura jurídica análoga a las anteriores, por lo que cada parte será responsable de sus respectivas obligaciones de carácter laboral, fiscal, civil o mercantil que como empresas les corresponden.

Durante la prestación del servicio contratado, las **"PARTES"** acuerdan que cumplirán con las disposiciones establecidas en Ley Federal del Trabajo, y para el caso de que por causas imputables a **"EL PRESTADOR"** se incumplan con dichas disposiciones, **"EL PRESTADOR"** se obliga a sacar en paz y a salvo a **"COPPEL"** de cualquier demanda o reclamación que el personal de **"EL PRESTADOR"** o las autoridades competentes presenten en contra de **"COPPEL"**, y en su caso, a indemnizar a **"COPPEL"** por los daños y perjuicios que se generen.

Asimismo, las **"PARTES"** convienen que sus respectivas instalaciones, establecimientos o centros de trabajos, deberán cumplir con las disposiciones y medidas aplicables en materia de seguridad, salud y medio ambiente, de lo contrario, la **"PARTE"** que incumpla será responsable de reembolsar a la otra **"PARTE"** las cantidades que en su caso llegare a pagar por dicho incumplimiento.

DÉCIMA QUINTA. NO RELACIÓN LABORAL.- **"EL PRESTADOR"** y **"COPPEL"** son partes contratantes independientes, por lo que no existe nexo ni relación obrero patronal entre ellas, en el entendido de que **"EL PRESTADOR"** será el único responsable del pago de salarios, prestaciones de ley, derechos, obligaciones,

aportaciones al SAR, IMSS, INFONAVIT y cualesquier otro impuesto, derecho o contribución, así como de los derechos y obligaciones que se deriven del personal que efectúe el **"EL PRESTADOR"** para el cumplimiento de sus obligaciones conforme a este documento.

Como consecuencia de lo anterior, queda expresamente convenido que no existe ningún vínculo o relación laboral entre **"COPPEL"** y **"EL PRESTADOR"** y/o el personal que éste último utilice para proporcionar los servicios objeto del presente contrato, por lo que **"EL PRESTADOR"** se obliga a sacar en paz y a salvo a **"COPPEL"** de cualesquier procedimiento judicial o administrativo, así como de toda reclamación al respecto, debiendo absorber todos los gastos, costas, honorarios, etcétera, generados con motivo de lo anterior.

Nada en este contrato, podrá considerarse o interpretarse para constituir o considerar a **"COPPEL"** y a **"EL PRESTADOR"** como socios, agentes, representantes o empleados uno del otro, así como ninguna de las disposiciones del presente será interpretada para forzar a la otra parte a asumir cualquier obligación o a actuar o pretender actuar como representante de la otra.

Ambas **"PARTES"** en este acto se obligan a cumplir con todas las disposiciones legales, fiscales, laborales y de seguridad social aplicables a todo su personal en relación con el presente contrato, por lo que, en este acto de no cumplir con lo anterior, se obligan a indemnizar y sacar en paz y a salvo a la otra parte de cualquier responsabilidad que se derive de este contrato.

Las **"PARTES"** convienen que el personal asignado por cada una de ellas para la realización de las actividades que correspondan al presente contrato y a los acuerdos específicos que pudieran celebrarse, mantendrá su relación laboral exclusivamente con la parte que originalmente lo emplea, y por tanto, asumen exclusivamente la responsabilidad legal respecto de sus trabajadores por lo que en ningún caso serán consideradas mutuamente "Patrón Sustituto".

DÉCIMA SEXTA. CONOCIMIENTO DE LA LFPIORPI. - Las **"PARTES"** reconocen tener implementadas políticas y programas para actuar conforme a las disposiciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, por virtud de las cuales tanto ellas como sus empleados deben conocer su contenido y alcance. En razón de lo anterior, las **"PARTES"** están de acuerdo en asumir la responsabilidad que se origine a consecuencia del incumplimiento de alguna de las disposiciones contenidas en la referida ley, sacando en paz y a salvo a la otra **"PARTE"** de aquellas multas o sanciones que las autoridades le impongan por causas atribuibles a la **"PARTE"** infractora. En caso de que las multas o sanciones se deriven de conductas que incluyan conductas ajenas a la **"PARTE"** que incumplió, ésta será responsable únicamente en la proporción atribuible a su incumplimiento. Acuerdan las **"PARTES"** que la inobservancia e incumplimiento a lo pactado en esta cláusula es motivo bastante y suficiente para rescindir el presente contrato por causas imputables a la parte incumplida.

DÉCIMA SÉPTIMA. ANTICORRUPCIÓN. - Queda prohibido de manera expresa cualquier acto de corrupción, incluido el soborno.

Las **"PARTES"** se obligan, a partir de la entrada en vigor del presente contrato, durante y posteriormente a su vigencia, a que ni éstas, ni sus accionistas, funcionarios y/o empleados, podrán ofrecer, exigir, recibir, prometer, entregar, autorizar o aceptar ninguna ventaja indebida como regalos, gratificaciones, donaciones, ofertas de trabajo, patrocinio, trato preferencial o beneficios de cualquier clase, que tengan por objeto influir o tratar de influir en los actos o decisiones de quien recibe el beneficio independientemente de si el beneficiario se trata de un funcionario público, candidato de un partido político, o persona física o moral de carácter privado, o bien dicha conducta se realiza en forma directa o a través de un tercero.

Las **"PARTES"** se obligan a realizar sus negocios en forma ética y legal, evitando utilizar influencia, poder económico o político, real o ficticio, sobre cualquier servidor público con el propósito de obtener para sí o para terceros, un beneficio o ventaja.

Las **"PARTES"** se obligan a cumplir y adoptar las medidas razonablemente necesarias para asegurar que sus accionistas, directores, funcionarios y socios comerciales, pudiendo ser agentes, consultores, representantes, agentes aduanales, franquiciatarios, abogados, contadores o intermediarios similares u otros terceros sujetos a su

control o influencia, y/o que actúen en su nombre, cuenten con un Plan de Cumplimiento en materia de Anticorrupción, incluido el soborno.

En este acto, **“EL PRESTADOR”** autoriza a la Gerencia Nacional de Cumplimiento de Grupo Coppel o a la(s) persona(s) que designe dicha Gerencia, para revisar y auditar el cumplimiento de las leyes anticorrupción que le son aplicables, pudiendo visitar en sitio y entrevistar a funcionarios, colaboradores y terceros de éste, revisar los registros relacionados con el Programa de Cumplimiento en materia de Anticorrupción y/o Antisoborno, incluyendo políticas, procedimientos, controles financieros y no financieros, reportes y capacitación en la materia. Para ello, la Gerencia Nacional de Cumplimiento de Grupo Coppel o la(s) persona(s) que designe dicha Gerencia deberá enviar con 30 (treinta) días de anticipación su solicitud de visita, en donde se informará las circunstancias de tiempo, modo y lugar a efecto de desarrollar la revisión referida.

Ambas **“PARTES”** se comprometen a cumplir con las políticas Anticorrupción y el Código de Ética de **“COPPEL”**, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (**“Foreign Corrupt Practices Act”**), Ley contra el soborno del Reino Unido (**“UK Bribery Act”**), Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción (**“UNACAC”**), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (**“OCDE”**), Las Reglas de Cámara de Comercio Internacional para Combatir la Corrupción, entre otras, aplicables a la materia.

“COPPEL” se reserva el derecho de rescisión del presente contrato, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contempladas en la presente cláusula, en cuyo caso, **“EL PRESTADOR”** se obliga en este acto a indemnizar y a sacar en paz y a salvo a **“COPPEL”**, a sus funcionarios y empleados, consejeros y asesores, así como a sus sociedades controladas, directas o indirectas, afiliadas y a los funcionarios, empleados consejeros y asesores de las mismas (en conjunto, las **“Partes Indemnizadas”**), respecto de cualesquiera responsabilidades, daños, perjuicios, costos y gastos (incluyendo cualesquier costos y gastos incluyendo honorarios de abogados de cualquiera de las partes Indemnizadas), incurridos por cualquiera de las Partes Indemnizadas en relación con cualquier investigación, controversia o procedimiento judicial o de cualquier otra naturaleza, iniciado en contra de cualquiera de las Partes Indemnizadas realizadas al amparo de, o conforme a, este Contrato.

Ambas **“PARTES”** se comprometen a que cualquier insinuación, intento, solicitud o exigencia relacionada con las conductas prohibidas antes mencionadas, deberá ser declinada en forma inmediata y comunicada al área de Cumplimiento de Grupo Coppel a la dirección de correo electrónico cumplimiento@coppel.com explicando lo más detallado posible la situación. Lo anterior, con independencia de cuál de las **“PARTES”** de este Contrato haya sido la que fue sujeta de cualquier insinuación, intento, solicitud o exigencia relacionada con las conductas prohibidas antes mencionadas.

DÉCIMA OCTAVA. SITUACIÓN FISCAL Y LISTAS NEGRAS.- En caso de que **“EL PRESTADOR”** durante la vigencia del presente instrumento presente alguna situación fiscal como **“no localizado”** o **“con operaciones inexistentes”** de acuerdo a los artículos 69 y/o 69-B del Código Fiscal de la Federación vigentes a la firma del presente instrumento o los que en el futuro los sustituyan, dará el derecho a su contraparte de retener las contraprestaciones que tenga pendientes de pagarle, hasta que acredite haber regularizado su situación fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria.

Si durante la vigencia del presente instrumento o en los próximos cinco años, a **“EL PRESTADOR”** se le inicia un procedimiento por alguno de los supuestos contemplados en los artículos 69 y 69-B del Código Fiscal de la Federación deberá notificar por escrito a **“COPPEL”** de tal situación en un plazo no mayor a cinco días posteriores a la fecha de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, de la presunción de la autoridad de no contar con activos, personal e infraestructura; si **“EL PRESTADOR”** es incluido en cualquiera de las listas que den a conocer autoridades mexicanas o extranjeras, organismos internacionales o agrupaciones intergubernamentales, con motivo de alguna sanción o presunción relacionada con algún incumplimiento, lavado de dinero o delito, dará a su contraparte, la facultad de rescindir de manera anticipada y sin responsabilidad alguna el presente instrumento, así mismo deberá indemnizar a **“COPPEL”** por el monto equivalente a lo erogado por cualquier sanción, multa, accesorios, honorarios, rechazo de deducción de ISR e IVA acreditable, o cualquier otra afectación que **“COPPEL”** llegase a sufrir derivado de la conducta de **“EL PRESTADOR”**.

DÉCIMA NOVENA. NATURALEZA ILÍCITA. - Si en cualquier momento durante la vigencia del Contrato, **“EL PRESTADOR”** es investigado, procesado y/o sancionado por considerarse que actualiza alguno de los Supuestos

de Delincuencia Organizada, el mismo deberá de informar de ello por escrito a **“COPPEL”**, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la fecha en que se actualice cualquiera de dichos supuestos, señalando dichos supuestos en detalle, así como las medidas que ha tomado y tomará en relación con ello.

Si **“EL PRESTADOR”** actualiza cualquiera de los supuestos previstos en el párrafo anterior, o ha incumplido con su obligación de informar tal situación a **“COPPEL”** en términos de dicho párrafo, **“COPPEL”** tendrá la facultad de rescindir el Contrato de manera inmediata, sin incurrir en multa, sanción o penalidad alguna derivada de dicha terminación, mediante simple aviso por escrito a **“EL PRESTADOR”**.

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior y en cualquier caso, **“EL PRESTADOR”** estará obligado a resarcir cualquier daño y/o perjuicio que cause a **“COPPEL”** como consecuencia de que **“EL PRESTADOR”** haya sido investigado, procesado y/o sancionado por considerarse que actualiza alguno de los Supuestos de Delincuencia Organizada, incluyendo cualquier daño y/o perjuicio que se ocasione a **“COPPEL”** por cualquiera de dichos supuestos, como pudiera ser cualquier menoscabo patrimonial que **“COPPEL”** sufra por haberse iniciado una acción, o aplicársele cualquier sanción de extinción de dominio sobre sus bienes en términos de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, lo cual incluirá cualquier gasto de investigación o defensa, de cualquier naturaleza.

De igual forma, **“EL PRESTADOR”** se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a **“COPPEL”** por cualquiera de los hechos o actos anteriores y a reembolsar cualquier costo o gasto incurrido por **“COPPEL”**, incluyendo honorarios incurridos por concepto de servicios legales, contables o fiscales.

“EL PRESTADOR” reconoce y conviene que, si **“COPPEL”** tuviere conocimiento de la naturaleza ilícita de los bienes o servicios adquiridos, o que los mismos pueden ser afectados en términos de la Ley Nacional de Extinción, **“COPPEL”** dará aviso a la autoridad competente, sin responsabilidad alguna, de la que, en este acto, **“EL PRESTADOR”** exonera a **“COPPEL”**, renunciando de manera incondicional e irrevocable a cualquier acción que pudiere iniciar en contra de **“COPPEL”** por este concepto.

VIGÉSIMA. NO EXCLUSIVIDAD. - Nada de lo estipulado en el presente instrumento, ni las revelaciones hechas en los términos del mismo, deberán ser consideradas como un compromiso u obligación de las **“PARTES”** para formalizar alguna relación de negocios, contrato u otras negociaciones futuras con la otra parte, por lo que las **“PARTES”** podrán en todo momento establecer relaciones similares con personas distintas y/o operar con recursos propios.

VIGÉSIMA PRIMERA. CESIÓN. - **“EL PRESTADOR”** no podrá ceder o transmitir, en forma alguna y por ningún concepto, los derechos y obligaciones derivados de este documento. Por su parte, **“COPPEL”** podrá ceder en cualquier momento, total o parcialmente, los derechos derivados de este instrumento a cualquiera de sus empresas subsidiarias, filiales, afiliadas, controladas o controladoras de **“COPPEL”**.

VIGÉSIMA SEGUNDA. SUBCONTRATACIÓN. - **“EL PRESTADOR”** no podrá subcontratar los servicios de un tercero, para la ejecución objeto del presente contrato, en caso de incurrir en tal responsabilidad, quedará por rescindido el presente contrato de manera automática, quedando sin responsabilidad alguna **“COPPEL”** frente a **“EL PRESTADOR”**.

VIGÉSIMA TERCERA. RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL. - El presente contrato conjuntamente con los anexos que forman parte integral del mismo, constituyen todo lo acordado entre las **“PARTES”** en relación con su objeto y deja sin efecto cualquier otra negociación, manifestación, acuerdo, obligación o comunicación entre éstas, ya sea verbal o escrita, efectuada con anterioridad a la fecha en que se firme el presente.

VIGÉSIMA CUARTA. INDEPENDENCIA DE LAS CLÁUSULAS. - Todos los términos y condiciones del presente convenio se consideran independientes en su naturaleza. En caso de que por cualquier razón cualquier término o condición de este convenio se consideren inválidos o inejecutables, el resto de los términos y condiciones válidos subsistirán y la provisión que se considere inválida se dejará sin efecto sólo al grado necesario para que mantenga su validez.

VIGÉSIMA QUINTA. MODIFICACIONES. - Las **“PARTES”** convienen en que para cualquier modificación al presente instrumento de colaboración en su texto, obligaciones o condiciones pactadas, deberá mediar forzosamente un adendum o contrato por escrito debidamente firmado por sus representantes legalmente facultados para ello, por lo que desde este momento manifiestan que cualquier contrato o acuerdo que no se

encuentre celebrado necesariamente por escrito y en la forma convenida, no tendrá validez y no podrá oponerse de ninguna forma a lo pactado en el presente contrato.

Todos y cada uno de los anexos y contratos que forman parte del presente contrato, que lo formen en lo futuro o se relacionen con el mismo, serán redactados respetando los términos y condiciones pactados en el presente instrumento; sin embargo, en caso de que por error existieran dos disposiciones que resulten en conflicto o contrarias entre sí, ambas partes reconocen y aceptan expresamente que siempre prevalecerá lo pactado en el presente contrato, y la condición en disputa se resolverá acorde a la interpretación del mismo.

Este instrumento de colaboración constituye el acuerdo total entre las **“PARTES”** con respecto al objeto del mismo, por lo que reemplaza a todos los contratos, contratos, compromisos y acuerdos previos, ya sean verbales o escritos, que las **“PARTES”** hayan celebrado y acordado respecto del objeto del presente contrato.

VIGÉSIMA SEXTA. GENERALES. - Las **“PARTES”** expresan bajo protesta de decir verdad que la información que se proporciona en este acto es verídica y corresponde fielmente a la establecida en el presente instrumento, por lo cual, de surgir falsedad en cualquier declaración en este documento señalada, la parte incumplida se sujetará a lo dispuesto por la legislación que corresponda, al pago del monto total y sus accesorios de lo aquí establecido y al pago de daños y perjuicios a su contraparte.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. NOTIFICACIONES. - Cualquier aviso (entiéndase como aviso cualquier cambio en su objeto, razón y/o denominación social), demanda, notificación o requerimiento que deban hacerse las **“PARTES”** en términos de este contrato, o en conexión con el mismo, serán dados o hechos a la otra **“PARTE”** en los domicilios indicados en el capítulo de declaraciones, o dado el caso en los Anexos.

Todo aviso, demanda, notificación o requerimiento dado o hecho en los términos de este contrato, será por escrito, en el caso de que cualquiera de las **“PARTES”** desee que los avisos, notificaciones, demandas u otros requerimientos le sean dados en domicilio diverso al indicado en el capítulo de declaraciones, deberá dar aviso por escrito a la otra parte de su nuevo domicilio y tal aviso surtirá efectos a los 15 (quince) días naturales posteriores a la fecha de la notificación. En caso de que no se haya realizado el aviso respectivo de cambio de domicilio, todas las notificaciones que se realicen en los domicilios señalados en el capítulo de declaraciones se tendrán por correctas y legalmente hechas para todos los efectos a que haya lugar.

VIGÉSIMA OCTAVA. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. - Para todo lo relativo al cumplimiento de este contrato, así como para cualquier controversia que se suscite con motivo de su interpretación o ejecución, las **“PARTES”** se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes de la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, y a las leyes administrativas aplicables, renunciando desde este momento al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

VIGÉSIMA NOVENA. FIRMA ELECTRÓNICA. Las **“PARTES”** están de acuerdo en firmar electrónicamente el presente contrato, a través del medio electrónico y/o digital que establezcan para ello. Dicha firma constituirá para todos los efectos legales la manifestación expresa de la voluntad de cada parte para celebrar y obligarse en los términos de este instrumento, así como para autenticar el mismo, por lo que dicha firma electrónica tendrá misma validez, fuerza y efecto legal y valor probatorio que su firma autógrafa.

Las **“PARTES”** acuerdan y ratifican en este acto que el presente contrato surtirá efectos al día 20 (*veinte*) de *septiembre de 2024 (dos mil veinticuatro)*, concluyendo el día 31 (*treinta y uno*) de *diciembre de 2024 (dos mil veinticuatro)*.

Leído el presente contrato por las **“PARTES”**, manifiestan su conformidad y su voluntad para la celebración y ejecución del mismo, lo firman electrónicamente y de esta forma le otorgan plena validez al mismo.

FISICA1



Firmado por: RUBEN GUILLERMO LECONA MORALES

Fecha y hora de Firma: 17/01/2025 a las 14:17:58 **Certificado:** 00001000000704109140

Firma: loRf3ihL46zdzehqQatrktj3nb0DcjhJkKu+8YMsDNyCaZ4NxCZbj5kxvKbdpi8ORnZOOpNkRfXd
+EpL0CagVcfhLM+Y2JEnkvwRtkGv1toiFJPtZkKEaaMvIw1I+qPzFqDp45Le8losB4VqbM6Tv7U
znIBGHJrCp7TEIDGeann1bQfB0LFTw4IScSabNuzVI2bml0MTMa1rADz1TU7ZV8pZWURzaU73mAl
EHBh4QwRpqYd3e1AMKegNCojJmbd2nOkO9MfboJhDSNXKM2VdNB0YO0GAABmt3rd42fVB7wtC58
oD+1ssKTyzacM+sMTkl0zbO2D4TdBO/tDcn1mg==

Sello: MDkCAQEwMTANBgIghkgBZQMEAgEFAAQgWPM45VdwTZnQ2oB26sjUiFZUdGeFBIPZy8/LmwdsREUBAf8=

FISICA2



Firmado por: VERONICA DIAZ GUTIERREZ

Fecha y hora de Firma: 17/01/2025 a las 18:37:56 **Certificado:** 00001000000706052098

Firma: p+USHHki+wxq1CRkln8+VEL54s1QJjsL6HYOYIYDug7pIBd11E95SJbh7CKyf/lbLuJO6L6iHxvs
4zvRuiXkpmFNlox4nllQzhpgLtSvpm4ehCrVkkd8Nqot3nq8ZI0NcH9Wwoe81WsNdr5MqH+LjMaK
lfNYKDGkfJbBCNVafpacVptVAvdUaVSrGOMStOMkbC3+mc763C5S6FwU+7zBqacQ2naPA/iy5LFJ
lwShvjHNd4xZDwdKvT+J0CGqyR12s16k3lQU7mb8eshmXqsHf70udBFnODxU/0TX0boehINUTgMd
K8VPI7AhHWSStlVUDF5ZPyDbmdKlmxcpAY4+ytw==

Sello: MDkCAQEwMTANBgIghkgBZQMEAgEFAAQg6m9oRaKvoSmwWVQfNI2gfbJFEQHVP4OAIU/Fq69phlcBAf8=

